

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 394/2542      พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา      โจทก์  
นาย นา ผี สังญสนิ      จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 65  
วรรคหนึ่ง

จำเลยนำเฮโรอีนบรรจุใส่หลอดเครื่องดื่มและใช้ เทียนไขจุดไฟหลอดปิดหัวท้ายอยู่ในขนำ ขณะเจ้าพนักงานตำรวจ เข้าตรวจค้นขนำดังกล่าวก็พบเฮโรอีนที่บรรจุในหลอดบีก ฝาแดง 1 หลอด ซึ่งพร่อง ไปบ้างแล้วและเฮโรอีนที่บรรจุในหลอดเครื่องดื่ม ปิดหัวท้ายอีก 15 หลอด กับพบหลอดเครื่องดื่มเปล่าที่ตัดไว้แล้วและยังไม่ได้ตัดเป็นจำนวนรวม 72 หลอด ทั้งยังพบเทียนไข 2 เล่ม ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง ไฟแช็ก 1 อันและ มีดคัทเตอร์ ขนาดเล็ก 1 เล่ม พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าขณะจำเลยถูกจับจำเลย แบ่งบรรจุเฮโรอีนจากหลอดบีก ฝาแดงลงในหลอดเครื่องดื่มไปแล้วและกำลังจะแบ่งบรรจุอีกต่อไปถือว่าจำเลยทำการผลิตเฮโรอีนตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4ซึ่งให้คำนิยามว่า "ผลิต" หมายความว่า เพาะ ปลูกทำ ผสม ประสมแปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้ หมายความว่ารวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยแล้ว ทั้งนี้แม้จำเลยจะแบ่ง บรรจุเฮโรอีนโดยมิได้มีการดัดแปลง เจือปน หรือเพิ่มเติมสิ่งใดก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 102 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคหนึ่งจำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือนริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในชั้นนี้เพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานผลิตเฮโรอินหรือไม่คดีไต่ความตามคำขอของพันตำรวจโทปวีณ กับสิบตำรวจตรีสุพจน์ประจักษ์พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมจำเลยวาระหว่างพยานทั้งสองกับพวกแอบซุ่มดูทางช่องโหว่ของขนำเกิดเหตุ เห็นจำเลยกำลังนำเฮโรอินบรรจุใส่หลอดเครื่องต้มและใช้เทียนไขจุดไฟลงปิดหัวท้ายอยู่ในขนำ เมื่อพยานทั้งสองกับพวกเข้าตรวจค้นขนำดังกล่าวก็พบเฮโรอินที่บรรจุในหลอดบีก ฝาแดง 1 หลอด ซึ่งพร่อง ไปบ้างแล้วและเฮโรอินที่บรรจุในหลอดเครื่องต้มปิดหัวท้ายอีก 15 หลอดกับพบหลอดเครื่องต้มเปล่าที่ตัดไว้แล้วและยังไม่ได้ตัดเป็นจำนวนรวม 72 หลอด ทั้งยังพบเทียนไข 2 เล่ม ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง ไฟแช็ก 1 อันและมีดคัทเตอร์ขนาดเล็ก 1 เล่ม พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าขณะจำเลยถูกจับ จำเลย แบ่งบรรจุเฮโรอินจากหลอดบีก ฝาแดงลงในหลอดเครื่องต้มไปแล้วและกำลังจะแบ่งบรรจุ

อีกต่อไปถือว่าจำเลยทำการผลิตเฮโรइनตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ซึ่งให้คำนิยามว่า"ผลิต" หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ประสมแปรสภาพ เปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย ทั้งนี้แม้จะได้ความตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยแบ่งบรรจุเฮโรइनโดยมิได้มีการดัดแปลง เจือปนหรือเพิ่มเติมสิ่งใดก็ดี แต่หลอดพลาสติกใสและหลอดเครื่องดื่มของกลางที่บรรจุเฮโรइनแล้วมีจำนวน 16 หลอด กับที่ยังมิได้บรรจุเฮโรइनอีกจำนวน 72 หลอด รวมเป็นจำนวนมากถึง 88 หลอดจึงไม่เชื่อว่าจำเลยจะแบ่งบรรจุไว้เพื่อความสะดวกในการใช้ของตนเอง

พิพากษายืน

(สุวัตร สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกาพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ